

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2459/2533

กรุงเทพมหานคร
เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ ของ
บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ เฉลิม โลก
จำกัด

โจทก์
จำเลย

จำเลย

พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 มาตรา 7

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 22, มาตรา 91, มาตรา 94

ป.วิ.พ. มาตรา 55

บริษัทลูกหนี้ถูก พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด แต่ ยังเป็นเจ้าของที่ดินอยู่ในระหว่าง
นั้น ย่อมต้อง มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช
2483 มิได้กำหนดมิให้ฟ้องเกี่ยวกับหนี้ที่เกิดขึ้นโดย ผลของกฎหมายหลังถูก พิทักษ์
ทรัพย์เด็ดขาดซึ่ง เป็นหนี้ที่ไม่สามารถขอรับชำระหนี้ได้ ภายในเวลาตาม ที่พระราช
บัญญัติล้มละลายฯ กำหนดไว้ การเกิดหนี้ขึ้นโดย ผลของกฎหมายเช่นนี้เป็นอำนาจ
ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะต้องดำเนินการแทนลูกหนี้ เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ดำเนินการโต้แย้งสิทธิของโจทก์เกี่ยวกับภาษีรายนี้ โจทก์ย่อมมีสิทธิฟ้องให้รับ
ผิดได้ .

โจทก์ฟ้องว่า บริษัทลูกนี้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 725 แขวงคลองสาม
ประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ถูกฟ้องล้มละลายและศาลแพ่งมีคำสั่งให้
พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2530 บริษัทลูกนี้ได้ยื่นแบบแสดง
รายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2531 เจ้าพนักงานประเมินทำการ
ประเมินเรียกเก็บและแจ้งการประเมินไปยังจำเลยซึ่งเป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
บริษัทลูกนี้ จำเลยเพิกเฉย ขอให้จำเลยชำระเงินค่าภาษีและเงินเพิ่มพร้อมด้วย
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 24 ต่อปีของต้นเงินค่าภาษีที่ค้างชำระนับถัดจากวันฟ้องไป
จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า หนี้ค่าภาษีดังกล่าวเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นหลังจากศาลมีคำสั่งพิทักษ์
ทรัพย์เด็ดขาดบริษัทลูกนี้ โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับชำระหนี้ค่าภาษีดังกล่าวตามพระราช
บัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 มาตรา 21 ประกอบด้วยมาตรา 91 และ 94

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้ค่าภาษีบำรุงท้องที่และและเงิน
เพิ่มพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามฟ้อง

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า หนี้ค่าภาษีนี้นี้เป็นค่าภาษีบำรุงท้อง
ที่ปี พ.ศ. 2531 การประเมินภาษีของเจ้าพนักงานประเมินชอบด้วยกฎหมาย บริษัท
เครดิตฟองซิเอร์เฉลิมโลกจำกัด ผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้ถูกฟ้องล้มละลาย ศาลได้พิทักษ์
ทรัพย์เด็ดขาดตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2530 ตามคดีหมายเลขแดงที่ล.62/2530
ของศาลแพ่งและได้ประกาศหนังสือพิมพ์เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2530 ประกาศราชกิจ
จานุเบกษาเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2530 โจทก์ฟ้องหลังจากศาลได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์เฉลิมโลกจำกัด เด็ดขาดแล้ว ข้อต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของ
จำเลยมีว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบชำระค่าภาษีหรือไม่ เห็นว่า ตามพระราช

บัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 มาตรา 7 กำหนดให้ผู้เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคม ของปีใดมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปีนั้น ฉะนั้น ผู้เป็นเจ้าของที่ดิน จะต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ทุกปี สำหรับภาษีที่พิพาทรายนี้เป็นหนี้ค่าภาษีที่เกิดขึ้น ภายหลังที่บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ จำกัด ถูกพิทักษ์ทรัพย์แล้ว การที่โจทก์จะยื่นคำขอ รับชำระหนี้ภายในเวลาตามที่พระราชบัญญัติล้มละลายกำหนดไว้ย่อมทำไม่ได้ แต่ การที่บริษัทเครดิตฟองซิเอร์เฉลิมโลก จำกัด ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วเมื่อยังเป็น เจ้าของที่ดินอยู่ในระหว่างนั้น ย่อมจะต้องมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่เพียงแต่การ ถูกพิทักษ์ทรัพย์ ย่อมไม่สามารถจัดการทรัพย์สินโดยตนเองได้ จะต้องดำเนินการ โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 22 ในพระราชบัญญัติดังกล่าว มิได้กำหนดมิให้ฟ้องเกี่ยวกับหนี้ที่เกิดขึ้นโดย ผลของกฎหมายหลังจากถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วซึ่งเป็นหนี้ที่ไม่สามารถขอรับ ชำระหนี้ได้ การเกิดหนี้ขึ้นโดยผลของกฎหมายเช่นนี้เป็นอำนาจของเจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์จะต้องดำเนินการแทนบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เฉลิมโลก จำกัด เมื่อเจ้า พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดำเนินการโต้แย้งสิทธิของโจทก์เกี่ยวกับภาษีรายนี้ โจทก์ย่อม มีสิทธิฟ้องให้รับผิดชอบได้ ส่วนโจทก์จะได้รับชำระหนี้อย่างไร เป็นเรื่องของชั้นบังคับคดี ไม่ใช่เป็นกรณีที่จะนำมาอ้างว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง คำพิพากษาศาลภาษีอากรกลาง ชอบแล้ว อุทธรณ์ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(ก้าน อันนันทน์-เดชา สุวรรณโณ-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ